

פתרון - מחוון מותאם לשאלה [תגובה לבקשה לסילוק על הסף בשל התיישנות ושיהוי]

האתגרים הבולטים במטלה – נדרשת התייחסות מהותית לתאריכים טכנים; בפסק הדין "אלמוג" יש לגזור מהתייחסות קונקרטית כללים רחבים.

ממד	קריטריונים	דגשים לפתרון השאלה	מדדים לצינון		
			חלש	בינוני	טוב מאוד
ממד הלשון עד 4 נק'	א. שימוש בביטויים נכונים בהתאם למשלב הניסוח המשפטי, המנועות מסלנג ושפה דיבורית. אחידות מונחים והעדפת שפה פשוטה על מסורבלת. ב. כתיבה בהירה, משפטים לא ארוכים או עמוסים, דקדוק ותחביר תקינים.	יש להקפיד על משלב כתיבה ועל שימוש במונחים משפטיים מדויקים, לרבות לעניין ההבחנה מתי מתייחסים להתיישנות ומתי לשיהוי, ולעניין הבחנה בין הלכה (כבעניין אמנון) לפסיקה שאינה קובעת הלכה (כבעניין אלמוג). על שימוש במונחים שגויים, לרבות התייחסות לתגובה כאל הבקשה או התביעה, או לפסיקה בערכאה נמוכה כאל הלכה, יש להפחית ניקוד. תגובה מצוינת תמנע מאימוץ הנרטיב של המבקש/הנתבע ותציג את טענותיו כמפורכות או חסרות ביסוס תוך הדגשת חוזקה של התביעה או חומרת העוולה. הסתמכות נרחבת מדי על השפה בחומר שקיבלו במטלה (בסיפור או בפסיקה) מצדיקה ציון חלש-בינוני בהתאם לחומרת הבעיה ולאפשרות לבחון את רמת השפה של הנבחן. על ההפניה לחקיקה ולפסקי הדין להיות מלאה כשהם מוזכרים לראשונה. על הפניה חלקית בפעם הראשונה (למשל "תקנות סדר הדין האזרחי", "רע"א 123-23" או "אמנון נ' סלמון") יש להפחית ניקוד. אין להפחית ניקוד על שגיאות כתיב.	שימוש סמנטי לקוי במינוחים משפטיים, חוסר אחידות ושגיאות רבות בשפה ובתחביר. ניסוח שאינו הולם כתיבה עיונית; משפטים עמוסים ו/או שפה מסורבלת.	שימוש סמנטי <u>לא</u> מדויק, חוסר אחידות חלקי ושיגאות בודדות בשפה ובתחביר. לשון לא מספיק בהירה; משפטים מסורבלים ועמוסים יחסית / לעיתים.	שימוש סמנטי מדויק, אחידות לאורך המסמך ודקדוק ושפה תקינים. לשון בהירה וקולחת; משפטים פשוטים בשפה מנוגנת התורמת לשכנוע הקורא לתת את הסעד.
ממד הארגון עד 4 נק'	א. רצף לוגי ללא חזרות מיותרות וקפיצות רעיוניות. ב. יצירת יחסים בין הטיעונים; יחס מנוגד, יחס משלים; השוואה; תכלית; תוצאה; הדגמה. ג. אמצעים מארגנים (מילות קישור, חלוקה לפסקאות,	תיאור המקרה מפרט את האירוע לפרטיו. תגובה מאורגנת היטב תמנע מפירוט מיותר ביחס לעילת התביעה ותתמקד בפרטים הדרושים לדחיית הטענות להתיישנות ושיהוי. יש להקפיד על חלוקה וארגון ברורים, לרבות מילות קישור ופסקאות נפרדות ומוספרות בהתאם למבנה של כתב בי דין: 1. תמצית הבקשה (מיקום גמיש); 2. רקע עובדתי המתמקד בפניות המוקדמות ובמועדים + נספחים; 3. טיעון משפטי המצדיק את דחיית הבקשה; 4. סיכום. כיוון שמדובר בתגובה מבוססת פרשנות משפטית בעיקרה, ניתן לשלב את הפרטים העובדתיים כחלק מהיישום בטיעון המשפטי ולא בפרק נפרד ובלבד שהתוצאה ברורה ובלתי מסורבלת. מתבקש שבכל תת פרק יופיע הכלל המשפטי ואז יישום שלו. על הצגה מסורבלת של הטיעון יש להפחית ניקוד בממד זה בהתאם לחומרת הבעיה - ערבוב חסר הצדקה בין הרכיבים יביא להערכה 'חלשה' או 'בינונית'. את הטיעון המשפטי מתבקש לחלק לשלושה חלקים בהתאם להצגתם בבקשה (התיישנות, שיהוי, נזק ראייתי) כאשר בכל אחד מהם מוצגים הקריטריונים השונים. ניתן גם לחלק את הטיעון המשפטי לשניים (התיישנות ושיהוי), אך יש לבחון האם כל הפרמטרים הנוגעים לשאלת	<u>בעיות קשות במיקוד ובלכידות</u> (שמירה מועטה על רצף רעיוני, חזרות מיותרות; אין הקפדה על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הכתיבה מועלית כנקודות ולא כרעיון רציף ומובנה). <u>היעדר אמצעים</u> המארגנים את הכתוב או שימוש לקוי באמצעים כאלה.	<u>התוכן ממוקד ולכיד</u> (שמירה על רצף רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך כדי "יחסים" בין הטיעונים והרעיונות השונים). <u>שימוש נרחב</u> באמצעים המארגנים את הכתוב.	<u>התוכן ממוקד</u> ולכיד <u>למדי</u> (שמירה על רצף רעיוני לאורך רוב החיבור; היה ניתן להקפיד עוד על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הצגה מדויקת בדרך כלל של הקשרים בין הרעיונות שבכתיבה). מיעוט שימוש באמצעים

	משהפטי פתיחה וסיכום, הבהרת הסעד, כותרת, צדדים).	השיהוי מוצגים בבירור; או להציג את הפרמטרים הנקודתיים ובנפרד את המדיניות הכללית (הכרה בזמן עיבוד ארוך לקורבנות עבירה וזהירות מוגברת בסילוק תביעה בגין שיהוי כשזו הוגשה לפני תקופת ההתיישנות)	ההתייחסות לכך שהתובע הוא נפגע עבירה מופיעה בהצעת הפתרון תחת פרק השיהוי, אך תהיה הגיונית כמעט בכל מקום בטיעון המשפטי, לרבות כחת פרק נפרד.	אחידות בהגדרות: מדובר בתגובה לבקשה. יש להתייחס לצדדים ולהליכים במשקל אחיד ועקבי ("התובע/הנתבע" או "המבקש/המשיב").	כותרות ביניים: מדובר במבנה כתב בי-דין קלאסי (רקע וטיעון משפטי מחולק לנושאים) – מתבקש לחלק לכותרות ביניים. אם התגובה כוללת כותרות ביניים התוכן חייב להתאים לכותרת. אם אין כותרות ביניים יש לבחון האם היעדרן פוגם בארגון הטקסט ומסרב לאותו. אם הוא פוגם – יש להפחית ניקוד בהתאם לחומרת הבעיה.	צירוף מסמכים: נספחים יש לצרף לצד העובדה שהם מבססים. צירוף הנספחים כרשימה (למשל בסוף הפרק/המסמך) יביא לניקוד מופחת בממד הארגון.	שימוש במקורות: חלק מה"פסיקות" חוזר על אותו רעיון במילים אחרות, כך ששימוש נדיב מדי במקורות (קרי – העתקת הציטוט ללא סינון) כתחליף להצגת טיעונים שגוי גם ארגונית (כי לא יותר מקום ליישום קונקרטי) וגם מהותית.	הציטוט מעניין אלמוג מתייחס קונקרטי לעובדות באותה פרשה, ועל הנבחן להסיק מכך כללים עקרוניים – אם הוצג ציטוט ישיר יש לבחון שהוא בהקשר מתאים.	הצגת מקורות: ארגון מיטבי מציג את המקורות כחלק אינטגרלי מהטיעון (לדוגמא: "הלכה היא כי יש לפעול ... כך נקבע בפס"ד איקס" או "בהתאם לפסיקה, הפרשנות המקובלת היא ... (נפס"ד איקס)" ולא כרשימה טכנית (לדוגמא: "לפי פס"ד איקס, יש לפעול..." או אפילו "פס"ד איקס: ... " וכיוצא בכך). נבחן שהציג את המקורות כרשימה לא יקבל ניקוד מלא בממד הארגון.	
ממד התוכן	א.התייחסות למקורות משפטיים ויישומם (לרבות מבנה המסמך כנדרש בדין).	דגשים לתשובה מלאה מבחינת התוכן: בתגובה מופיעים כל פרטי התוכן הנדרשים, עם הפניות מסודרות למקורות ויישומן על הנתונים. כדי לקבל את מלוא הנקודות יש לבצע את הניתוח באופן מפורש ומשכנע הכולל אזכור העובדות הרלוונטיות לנימוק המשפטי. על יישומים דלים יש לתת ניקוד חלקי וכך גם על יישומים שהעתיקו חומר משפטי ללא מחשבה.	ב. ביטוי לחשיבה ביקורתית: הבחנה בין עיקר וטפל, בין טענה ועובדה.	1.א. כותרת פרוצדורלית:	א. פרטי הערכאה: בית משפט השלום (צוין שאין נכות), לא ניתנו פרטים לגבי סמכות מקומית.	1.ב. פרטים פרוצדורליים:	ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון	עד 12 נק'		
	ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון	א. מועד המצאת הבקשה ____ ב. מועד אחרון לתגובה: 24.12.2025 בהתאם להחלטה מיום 7.11.2025 (אין צורך לציין מועד חתימה אך אין להפחית על כך ניקוד)	ב. פרטי ההליך: ת"א 123-09-25 ג. בקשה מספר ____ ד. פרטי הצדדים ועוה"ד: ריף ימאי + פרטי עו"ד מול גל דקר + פרטי עו"ד ה. "התובע/המשיב" מול "הנתבע/המבקש" (בסדר הזה)	ו. כותרת: "תגובה לבקשה לסילוק על הסף" (או כותרת הגיונית אחרת) ז. שם וחתימת עו"ד בסוף.		ב. פרטי ההליך: ת"א 123-09-25 ג. בקשה מספר ____ ד. פרטי הצדדים ועוה"ד: ריף ימאי + פרטי עו"ד מול גל דקר + פרטי עו"ד ה. "התובע/המשיב" מול "הנתבע/המבקש" (בסדר הזה)	ו. כותרת: "תגובה לבקשה לסילוק על הסף" (או כותרת הגיונית אחרת) ז. שם וחתימת עו"ד בסוף.			

תוכן מפותח, הסבר מלא, טיעון מגוון ומשכנע, דוגמאות מתאימות.	ציר רעיוני די ברור, טיעונים משכנעים ודוגמאות מתאימות.	הדיוני (הסברים לא מספקים; טיעונים לא משכנעים; דוגמאות לא מתאימות).	2. תמצית הבקשה: בית המשפט מתבקש לדחות את הבקשה לסילוק. 3. רקע עובדתי: חובה להתייחס לעובדות הבאות: הצגה קצרצרה של עילת התביעה/היות התובע נפגע עבירה; מועד התקיפה; הפנייה לפני שנתיים; התלונה לפני שנה; תאריך הגשת התביעה; 3 הטעמים בבקשת הסילוק (את הטעמים ניתן לאזכר במסגרת הטיעון המשפטי, ובלבד שיוזכרו). יש להמנע מהצגה נרחבת של העובדות הנוגעות לעילת התביעה עצמה ולתת ניקוד חלקי על תגובה שהתייחסה גם לפרטים בלתי רלוונטים (בהתאם לחומרת הבעיה). ב. נספחים: אישור על הגשת התלונה או הפנייה לאישור שצורף כדיכול לתביעה. - יש להפחית ניקוד על צירוף נספחים בלתי רלוונטים כמו עותק הבקשה. - אין להוריד ניקוד על צרוף נספחים הגיוניים כמו למשל אינדיקציה לפנייה של שונית (תצהיר, צילום מסך של תכתובת וואטסאפ, וכו'). - אין לתת ניקוד על האמירה הריקה "מצורפים נספחים" ללא פירוט מהם. 4. טיעון משפטי: <u>א. התביעה לא התיישנה</u> <u>מקור:</u> סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות + רע"א אמנון <u>יישום:</u> - הפנייה לסעיף וציטוט/הסבר מה הוא קובע - גם בפסיקה הובהר שהתאריך הקובע הוא יום ההגשה ולא יום ההמצאה (אמנון) - התביעה הוגשה לפני חלוף 7 השנים <u>ב. התביעה לא הוגשה בשיהוי</u> <u>מקור:</u> רע"א אמנון <u>הכלל:</u> סילוק התביעה יפגע בזכות הגישה לערכאות <u>בונוס:</u> זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד <u>ג. בחינת הנסיבות (I)</u> יישום: התביעה לא הוגשה במפתיע ברגע האחרון, התובע הבהיר קודם לנתבע פעמיים שהוא עומד על זכויותיו. <u>ד. בחינת הנסיבות (II)</u>	רלוונטי, הסברים וטיעונים משכנעים.	
---	--	---	--	--	--

			מקור : ע"א פלונית יישום : השתהות בנקיטת הליכים של נפגעי עבירה אינה מעידה על ויתור ; התובע הוא נפגע עבירה. ה : <u>בחינת הנסיבות (III)</u> התביעה הוגשה מיד בתום פגרת הקיץ כך שלא ניתן לזקוף לחובת התובע שהיא הוגשה יומיים לפני ההתיישנות. (יש לתת ניקוד על כל אזכור של הפגרה בהקשר זה, גם אם במסגרת טיעון לא מגובש) ה. <u>לא נגרם לנתבע נזק ראייתי</u> מקור : ת"א אלמוג יישום : תביעה תסולק בשל שיהוי אם ההגשה המאוחרת גרמה לנתבע נזק ראייתי ; הנתבע ויתר על ראיות להגנתו כי התנהלות התובע הביאה להנחה שלא ייתבע ; בית המשפט שוכנע כי לא היה צורך לשמור את הראיות לצורך אחר. התנהלות התובע לא הביאה להנחה שלא ייתבע – פנה פעמיים קודם לנתבע. הנתבע זקוק לראיות לצורך הגנתו במישור הפלילי – התלונה הוגשה שנה קודם. בנוסף : הנתבע לא פירט מה הנזק שנגרם לו בגלל מועד ההגשה/מה הראיות עליהן ויתר כי הניח שלא ייתבע 5. סיכום בית המשפט מתבקש לדחות את הבקשה (אין צורך לבקש הוצאות, אין להוריד נקודות על כך). 5. צירוף תצהיר יש לתת ניקוד חלקי למי שטען שלא צירף תצהיר כי הבקשה מבוססת על טעמים משפטיים (שהרי הבקשה בהחלט מבוססת על טענות עובדתיות, אך הדבר מלמד שהנבחן ידע שעקרונית צריך לצרף תצהיר). אין לתת ניקוד למי שלא הכריע אם צריך תצהיר או לא (למשל ציין שתי אמירות סותרות). על צירוף ייפוי כוח יש להפחית ניקוד (אין מדובר בכתב טענות ראשון).	
הורדת נקודות בממד התוכן התייחסות לרשימת בקשות – יש להפחית ניקוד (הבקשה הוגשה לפני הגשת כתב תשובה) .				